CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***----------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số:05.05.2026/HĐMB/ ĐD-SR
(V/v: Cung cấp sản phẩm xi măng)

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 05 tháng 05 năm 2026. Tại Công ty TNHH Đại Dương HD 68.

Chúng tôi gồm:

I: BÊN MUA (BÊN A) : CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE

- Địa chỉ: Nhà biệt thự Villa 1-13, Dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0869 596 789
- Mã số thuế: 0109730501
- Đại diện: Bà **Nguyễn Thị Lan Anh** Chức vụ: **Tổng giám đốc**
- Số tài khoản: 111602218989 tại Ngân hàng Viettinbank – CN Bắc Hà Nội

  Hoặc TK: 111386888 tại ngân hàng MB – CN Thanh Xuân.

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG HD 68

- Đại diện: **Bà Nguyễn Ánh Hồng** Chức vụ: **Giám đốc**
- Địa chỉ: Nghiêm Thôn, Phường Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại: 0915.940.958
- Mã số thuế: 0801300132
- Tài khoản: 112886488888 tại ngân hàng Vietinbank – CN Hoàn Kiếm

  Hoặc TK : 2609123488888 Ngân hàng Agribank – CN Phường Quế Võ Bắc Ninh.

Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên đã nhất trí thoả thuận ký kết hợp đồng mua bán với các nội dung điều khoản sau:

Điều 1: Tên chủng loại hàng hóa, chất lượng, phương thức giao nhận:

1.1 Tên chủng loại hàng hóa, chất lượng hàng hóa:

STT	Nội dung	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)
1	Xi măng Trung Sơn PCB40 bao 3 lớp	Tấn	1	911.000
2	Xi măng rời PCB40	Tấn	1	851.000
3	Xi măng Trung Sơn PCB30 bao 3 lớp	Tấn	1	811.000
4	Xi măng M25 C91	Tấn	1	751.000
5	Xi măng xây trát cao cấp	Tấn	1	701.000

Scanned with CamScanner

- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT và được thực hiện cho đến khi có biến động về giá theo thị trường, bên B sẽ thông báo bằng văn bản cho bên A, hai bên sẽ thống nhất thỏa thuận bằng Phụ lục hợp đồng kèm theo.

- Chất lượng hàng hóa: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

1.2 Phương thức giao nhận: Bên A tự bố trí phương tiện chở hàng, nhận hàng tại nhà Máy xi măng Trung Sơn, địa chỉ tại: Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Điều 2: Điều khoản giao nhận:

2.1 Khi có nhu cầu, bên A thông báo đơn đặt hàng bằng văn bản, tin nhắn, email, điện thoại…gửi cho bên B trong đó nêu rõ số lượng, quy cách, chủng loại hàng hóa, đơn giá, điều kiện giao nhận, thời gian giao nhận hàng và điều kiện thanh toán… Đơn đặt hàng phải gửi cho bên B trước ít nhất 01 ngày làm việc trước khi lấy hàng.

2.2 Trên cơ sở đặt hàng của Bên A và khả năng cung cấp hàng của Bên B, Bên B sẽ xác nhận và thông báo thời gian giao nhận. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào, hai bên sẽ thỏa thuận và thống nhất lịch giao hàng khác. Đơn đặt hàng bằng văn bản và fax, mail, zalo được xem là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng và có giá trị pháp lý như hợp đồng và có giá trị pháp lý như hợp đồng.

2.3 Số lượng hàng giao thực tế sẽ căn cứ theo biên bản/phiếu xuất kho của Nhà máy xi măng Trung Sơn..

2.4 Khi nhận hàng bên A phải kiểm nhận số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất hàng hóa đúng theo đơn đặt hàng và phiếu xuất kho.

. 2.5 Bên B cung cấp các tài liệu liên quan đến hàng hóa ,và hóa đơn thuế GTGT .

Điều 3: Phương thức và thời hạn thanh toán:

3.1 Bên A thanh toán cho Bên B bằng tiền Việt Nam đồng (VNĐ) bằng hình thức chuyển khoản.

3.2 Hình thức thanh toán:

- Sau mỗi đợt giao hàng hai bên đối chiếu khối lượng, bên B sẽ xuất hóa đơn cho bên A kèm theo các chứng từ giao nhận hàng hóa gồm: Biên bản giao hàng, biên bản xác nhận khối lượng làm tại nơi giao hàng.

- Thời hạn thanh toán: Hai bên thống nhất chốt công nợ vào ngày 24 hàng tháng. Từ ngày 25 đến ngày 30,31 hàng tháng bên A có trách nhiệm thanh toán 100% số tiền hàng đã giao trong tháng cho bên B. Quá thời hạn thanh toán trên bên A phải trả lãi cho số tiền chậm trả tính theo lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng VietinBank tại thời điểm phát sinh tiền chậm trả.

Hồ sơ thanh toán bao gồm:

+ Đề nghị thanh toán;

+ Biên bản đối chiếu công nợ;

+ Biên bản đối chiếu khối lượng

+ Hóa đơn GTGT hợp lệ.

Điều 4: Trách nhiệm và quyền hạn của các bên

4.1 Trách nhiệm của Bên A:

- Thông báo trước 01 ngày cho bên B số lượng, chủng loại hàng hóa theo nhu cầu của bên A.

Scanned with CamScanner

- Tự bố trí phương tiện vận tải và cử cán bộ nhận hàng tại nhà máy xi măng Trung Sơn, địa chỉ tại: Thôn Lộc Môn, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ.
- Chịu trách nhiệm an toàn lao động người và tài sản của mình cũng như an toàn giao thông cho phương tiện vận tải trong quá trình giao nhận hàng.
- Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm điều khoản quy định của hợp đồng này.
- Thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng theo quy định của hợp đồng này.

4.2 Trách nhiệm của Bên B:
- Giao hàng đúng quy cách, chủng loại, số lượng và thời gian theo từng đơn đặt hàng cụ thể,
- Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các hóa đơn thuế GTGT, chứng từ liên quan đến việc bán hàng hóa và dịch vụ cho bên A.
- Bên B có quyền ngừng cung cấp hàng hóa nếu Bên A không thanh toán đúng hạn hoặc thực hiện không đúng các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết bên B có quyền yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do vi phạm quy định của hợp đồng này.

Điều 5: Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm hợp đồng

5.1 Trong trường hợp mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất mà bên kia phải gánh chịu do việc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ đó, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp và gián tiếp xảy ra.

5.2 Mỗi bên thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này còn phải chịu khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng với số tiền 10% giá trị của năm thực hiện Hợp đồng này.

5.3 Nếu bên A chậm trễ trong việc thanh toán so với thời gian quy định mà không do lỗi của Bên B hoặc không do sự kiện bất khả kháng, Bên A phải trả phần lãi suất theo lãi vay ngắn hạn của ngân hàng VietinBank tại thời điểm trên tổng số tiền chậm thanh toán. Phần tiền phạt thanh toán chậm sẽ được cộng vào công nợ khi thanh toán và tối đa không quá 05 ngày bên A phải thanh toán đầy đủ cho bên B. Nếu chậm quá 15 ngày bên A vẫn chưa thanh toán đúng quy định cho bên B bên B sẽ ngừng cung cấp hàng hóa cho đến khi bên A thanh toán đủ cho bên B.

Điều 6: Sửa đổi, tạm ngừng thực hiện và chấm dứt hợp đồng

6.1 Bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Hợp đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi có thỏa thuận ký kết bằng các văn bản của hai bên.

6.2 Tạm ngừng thực hiện hợp đồng khi một trong Hai bên vi phạm các nguyên tắc trong Hợp đồng này mà Hai bên chưa thống nhất được phương án giải quyết.

6.3 Hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
- Hợp đồng hết hạn và các Bên không gia hạn Hợp đồng

6.4 Chấm dứt hợp đồng: Khi có nhu cầu chấm dứt hợp đồng, hai bên tiến hành đối soát, thanh toán hoàn thiện các khoản chi phí. Sau khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ tiến hành ký kết Biên bản chấm dứt hợp đồng.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

Scanned with CamScanner

7.1 Tất cả những phát sinh nếu có liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng.

7.2 Trường hợp có tranh chấp xảy ra mà hai bên không tự giải quyết thì một trong Hai bên sẽ chuyển vụ việc đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành, án phí do bên có lỗi chịu sẽ do bên thua kiện trả, trừ khi có thỏa thuận của hai Bên.

Điều 8: Điều khoản chung

8.1 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026.

8.2 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã nêu trong Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng không được đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng (trừ trường hợp bất khả kháng). Mọi thay đổi nội dung Hợp đồng phải được thống nhất bằng văn bản có xác nhận của Hai bên.

8.3 Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký đến khi Hai bên thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình và thống nhất thanh lý hợp đồng.

8.4 Hợp đồng cũng sẽ tự thanh lý sau 15 ngày nếu hai bên không ký phụ lục thỏa thuận thêm và kể từ khi hai bên đã hoàn thành nghĩa của mình và thanh toán xong.

8.5 Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
M.S.D.N: 0109730501 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SUNRISE Q. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI	M.S.D.N: 0801300132 - CT.T.N.H.H CÔNG TY T.N.H.H ĐẠI DƯƠNG HD 68 TỈNH BẮC NINH
TỔNG GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Lan Anh	GIÁM ĐỐC NGUYỄN ÁNH HỒNG

Scanned with CamScanner